

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1225/2537

ธนาคาร สยาม จำกัด
นาย เชาวรัตน์ เขตนิ มิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 193/14, มาตรา 172 เดิม, มาตรา 193/30, มาตรา 164, มาตรา 295, มาตรา 680, มาตรา 700, มาตรา 940, มาตรา 967, มาตรา 985, มาตรา 1001

ตามหนังสือรับรองการขายตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ปรากฏความข้อใดเลย่ว่า หากจำเลยที่ 1 ไม่ใช้เงินแก่โจทก์ตามสัญญาขายลดแล้ว จำเลยที่ 2 จะยอมใช้เงินแก่โจทก์ หรือแม้แต่คำว่า "คำประกัน" ก็ไม่ปรากฏฐานะของจำเลยที่ 2 คงระบุเพียงว่าเป็นผู้รับอาวัลเท่านั้น แม้จะระบุถึงเรื่องการผ่อนเวลาไว้ก็คงเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับอาวัลซึ่งต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลที่ตนประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 940 โดยไม่อาจอ้างเรื่องการผ่อนเวลาตามหลักคำประกันทั่วไปใน มาตรา 700 ขึ้นต่อสู้โจทก์ได้อยู่แล้ว ดังนี้ เมื่อเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยจึงต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่จำเลยที่ 2 ซึ่งจะเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้หนี้ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้คำประกันจำเลยที่ 1 ในการขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินต่อโจทก์นอกเหนือไปจากการเป็นผู้รับอาวัลจำเลยที่ 1 ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อันจะทำให้คดีโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 2 มีอายุความ 10 ปี ตาม มาตรา 164 เดิมหากแต่เป็นการฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดในฐานะผู้รับอาวัลเท่านั้น ซึ่งมีอายุความ 3 ปี นับแต่วันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดใช้เงินตาม มาตรา 1001 ประกอบมาตรา 940 แม้ปรากฏว่าหลังจากที่ตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดใช้เงินแล้ว

จำเลยที่ 1 ผู้ออกตั๋วจะผ่อนชำระเงินให้โจทก์ไปบางส่วน เป็นเหตุให้อายุความในส่วน
ของจำเลยที่ 1 สะดุดหยุดลงก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลได้ร่วม
กระทำกับจำเลยที่ 1 ด้วย จึงเป็นเรื่องแต่เฉพาะจำเลยที่ 1 เท่านั้น อายุความในส่วน
ของจำเลยที่ 2 จึงไม่สะดุดหยุดลงด้วยตามมาตรา 295 ประกอบมาตรา 967,985

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตั๋ว มี
จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอาวัล มาขายลดแก่โจทก์โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับอาวัลและผู้
ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมตามเงื่อนไขในการขายลดครั้งเมื่อถึงกำหนดจำเลยที่ 1
มิได้ใช้เงินคืนแก่โจทก์ตามสัญญา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอาวัลจำเลยที่ 1 ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
แต่จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้วและโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 3
ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 2 มีเพียงว่าฟ้องของโจทก์สำหรับ จำเลยที่ 2 ขาดอายุความหรือไม่ ปัญหานี้ตามหนังสือรับรองการขายตั๋วสัญญาใช้เงิน เอกสารหมายเลข จ.3 มีข้อความระบุถึงจำเลยที่ 2 เพียงว่า จำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัล ได้ ทราบข้อตกลงในการที่จำเลยที่ 1 ได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 57,000 บาทที่จำเลย ที่ 1 เป็นผู้ออกตั๋ว มาขายให้แก่โจทก์แล้วทุกประการและหากโจทก์ยอมผ่อนเวลา การชำระเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ให้ถือว่าจำเลยที่ 2 ยินยอมตกลงในการผ่อนเวลานั้น ด้วย และจะไม่ยกเอาการผ่อนเวลานั้นเป็นข้อต่อสู้แต่อย่างใด และมีลายมือชื่อของ จำเลยที่ 2 ลงไว้ที่ท้ายสัญญาด้วย โดยมีคำว่า "ผู้รับอาวัล" ต่อท้ายลายมือชื่อเห็นว่า ตามหนังสือรับรองการขายตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวไม่ปรากฏความข้อใดเลย่ว่า หาก จำเลยที่ 1 ไม่ใช้เงินแก่โจทก์ตามสัญญาขายลดแล้วจำเลยที่ 2 จะยอมใช้เงินแก่ โจทก์ หรือแม้แต่คำว่า "คำประกัน" ก็ไม่ปรากฏ ฐานะของจำเลยที่ 2 คงระบุเพียงว่า เป็นผู้รับอาวัลเท่านั้น แม้จะระบุถึงเรื่องการผ่อนเวลาไว้ก็คงเป็นการกล่าวถึงความรับ ผิดของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับอาวัล ซึ่งต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลที่ตน ประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 940 โดยไม่อาจอ้างเรื่องการ ผ่อนเวลาตามหลักคำประกันทั่วไปในมาตรา 700 ขึ้นต่อสู้โจทก์ได้อยู่แล้ว ดังนี้ เมื่อ เป็นกรณีที่มีข้อสงสัย จึงต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่จำเลยที่ 2 ซึ่งจะเป็นผู้ ต้องเสียในมูลหนี้ นั้น จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้คำประกันจำเลยที่ 1 ในการขาย ลดตั๋วสัญญาใช้เงินต่อโจทก์นอกเหนือไปจากการเป็นผู้รับอาวัลจำเลยที่ 1 ผู้ออกตั๋ว สัญญาใช้เงินอันจะทำให้คดีโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 2 มีอายุความ 10 ปี ตาม มาตรา 164 เดิม หากแต่เป็นการฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดในฐานะผู้รับอาวัลเท่านั้น ซึ่งมีอายุความ 3 ปี นับแต่วันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดใช้เงินตามมาตรา 1001 ประกอบมาตรา 940 หนึ่งแม้ปรากฏว่าหลังจากที่ตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดใช้เงินแล้ว จำเลยที่ 1 ผู้ออกตั๋วจะได้ผ่อนชำระเงินให้โจทก์ไปบางส่วนเป็นเหตุให้อายุความใน ส่วนของจำเลยที่ 1 สะดุดหยุดลงก็ตามแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลได้ร่วม

กระทำกับจำเลยที่ 1 ด้วย จึงเป็นเรื่องแต่เฉพาะจำเลยที่ 1 เท่านั้น อายุความในส่วน
ของจำเลยที่ 2 จึงไม่สะดุดหยุดลงด้วยตามมาตรา 295 ประกอบมาตรา 967,
985 เมื่อคดีนี้ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดใช้เงินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2528 โจทก์นำคดี
มาฟ้องเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2532 เป็นเวลาเกินกว่า 3 ปี คดีโจทก์ในส่วนของ
จำเลยที่ 2 ขาดอายุความแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ปราโมทย์ ชพานนท์-นิเวศน์ คำผอง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ